

מדינת ישראל
יחידת סמך משרד האוצר

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ישיבה מספר 2019008

תאריך הישיבה : יום שני , ג' ניסן תשעט , 08/04/2019
מקום הישיבה : רחוב הרצל 91, רמלה

מסמך החלטות עפ"י סעיף 48 ה לחוק

סעיפים שנדונו:

מספר	שם
1	נושא - אישור פרוטוקול
2	תוכנית - ממ/ 2050 : הרחבת בית דגן
3	תוכנית - תממ/ 3 /21 /42 : בית דגן
4	תוכנית - תממ/ 3 /21 /44 : קרית עקרון
5	תוכנית - 415-0557090 : חניונים, תחנות דלק ואזורי מנוחה מחלף רמלה מערב
6	תוכנית - 408-0242412 : נת/2035 - תכנית מתאר נתניה
7	תוכנית - 408-0542514 : נת/42/800-ב- מגורים, מסחר, תעסוקה, שב"צ ודיוור להשכרה
8	תוכנית - תמא/ 15 /ב : שדה תעופה זמני –הרצליה
9	תוכנית - 417-0528968 : שמורת טבע אוג קוצני שד/222

נוכחים – מליאת הוועדה המחוזית:

חברים:

נכחה	גב' שירה ברנד , יו"ר הוועדה המחוזית, נציגת שר האוצר
נכח	מר גיא קפלן , מתכנן המחוז, נציג שר האוצר
נכחה	גב' ורד אדרי , נציגת המשרד להגנת הסביבה
נכח בסעיפים 5	מר יונתן בר סימן טוב, מ"מ נציג משרד הפנים
נכח בסעיפים 1-3, 9	מר עמרי קולט, מ"מ נציג משרד הפנים
נכחה	מר רימה גנזל, מ"מ נציגת משרד הבריאות
נכחה	גב' שני כנעני , נציגת משרד הביטחון
נכח	מר טימור מגרלי , מ"מ נציגת משרד הבינוי והשיכון
נכחה	גב' טובית שושן , נציגת משרד החקלאות
נכחה	גב' מיכל מזור , מ"מ נציגת משרד המשפטים
נכח	מר משה צימרמן , נציג משרד התיירות
נכחה	גב' שני משיח, מ"מ נציגת משרד התחבורה
נכח	מר דוד אמגדי, מ"מ רשות מקרקעי ישראל
נכח בסעיפים 1-4	מר אלי אסקוזידו, ראש מועצה אזורית נחל שורק, נציג רשויות מקומיות
נכחה	אדר' רודיקה רבינוביץ, נציגת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

יועצים:

נכח	עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית
-----	---

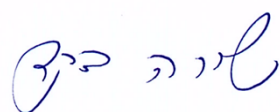
מזכירות הועדה:

נכחה בסעיפים 1-6, 9	גב' רונית חג'ג', מזכירת הוועדה
נכחה בסעיפים 7-8	גב' דינה בן עבו

1. נושא - אישור פרוטוקול

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 11.3.19.

תאריך: 11.4.19



גב' שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז



גב' רונית חג'ג'
מזכירת הועדה המחוזית

2. תוכנית - ממ/ 2050 : הרחבת בית דגן

רקע

- תכנית ממ/2050 אושרה בתאריך 17/04/2012 ומטרתה הקמת שכונת מגורים חדשה בת 511 יח"ד, ושימושים נלווים נוספים. שטח התכנית כ-92 ד' והוא ממוקם בחלק הדרום מזרחי של בית דגן בסמוך לכביש 44.
- בסעיף 24 לתכנית נקבע:
- לא יינתנו היתרי בניה במגרשים 1-7 עד לביצוע שטחי הציבור הפתוחים בתאי שטח 208-211 ושבילים בתאי שטח 400-401 ודרכים (ברוחב חלקי) מספר 1, 2, 3, 4, כולל ביצוע תשתיות תת קרקעיות למגרשים אלו.
 - לא יינתנו היתרי בניה לשאר המבנים בתחום התכנית, עד לאחר השלמת רוחב הכבישים וביצוע השלמת התשתיות התת קרקעיות לאורכם.
 - מתן היתר בניה מעבר מעבר ל 80% מיחה"ד בתכנית יותנה בביצוע פיתוח תאי שטח מס' 200, 203, 204 ובתא שטח מס' 500.
 - ביצוע מבני הציבור בתא שטח 100 ו 1001 – בקבלת עמדת משרד החינוך, המועצה המקומית והוועדה המקומית.
 - ביצוע דרך מס' 1 (ברוחב מלא) יותנה בביצוע שצ"פ בתאי שטח 206 ו 207.
 - בניה בשלב א' בטווח הקטן מ-100 מ' מהחממות, בהתאם לאמור בסעיף 17 ס"ק ז'.
 - תחילת ביצוע התכנית עד 5 שנים מיום אישור התכנית.

בתאריך 17.3.19 פנה נציג רמ"י בוועדה המחוזית בבקשה לביטול תנאים בתכנית ממ/2050 לפי ס' 145 (ג) לחוק התו"ב. במכתב הפנייה נמסר כי התכנית בשלבי פיתוח מתקדמים וכי דרכים 2,3 ו-4 בוצעו ויתר הדרכים והתשתיות נמצאים לקראת הוצאת מכרז לביצוע. לפיכך, מבוקש לבטל את סעיף 24 (א) לעניין התנאים להיתרי בניה. דרך מס' 1 כלולה בתכנית 455-0191205 המופקדת. במסגרת התכנית המופקדת מוצע תוואי שונה מהתוואי המוצע בתכנית ממ/2050 ונכון לבצע את סלילת הכביש לפי התכנון העתידי ולא לבצע סלילה מיותרת. ביטול התנאי נדרש על מנת לאפשר לחברה המבצעת את הפרויקט לקדם את הבניה במקביל לביצוע התשתיות. בקשה קודמת לשינוי שלביות בתכנית זו לעניין סעיף 24 א' נדונה ואושרה ב- 17.6.18 לאחר שמיעת התנגדויות לבקשה. הוועדה החליטה כי תנאי למתן היתרי בנייה מעבר ל- 80% מיחה"ד בתכנית יותנה בביצוע שלב א' – השלמת עבודות עפר לפילוס הקרקע, בתאי שטח 200,208,209 ו-211.

החלטה:

לאחר ששמעה את בקשת נציג רמ"י בוועדה ולאחר ששמעה את התייחסות מהנדס המועצה המקומית בית דגן ומהנדסת הוועדה המרחבית מצפה אפק, ולאחר שהובאו בפניה חוו"ד יועץ התנועה של לשכת התכנון ועמדת משרד התחבורה לפיהן דרך מס' 1 בתחום התכנית היא בהיררכיה נמוכה ואינה חלק מהותי ממערך הדרכים ביישוב, וכי לקיומה או העדרה אין משמעות תחבורתית מעבר לנגישות למגרשים הגובלים בה שוקלת הוועדה לאשר את הבקשה לביטול התנאי הנוגע לסלילתה מלבד המקטע המבטיח גישה למגרשים. הוועדה השתכנעה כי קיימת התכנות תפקודית לשכונה גם ללא סלילת הדרך.

החלטת הוועדה תפורסם בהתאם לס' 145(ג) (2). הפרסום יהיה במתכונת של הפקדה לפרק זמן של 15 יום ללא צורך בפרסום ברשומות. ככל שיוגשו הערות הן יובאו לדיון והכרעה בפני וועדת המשנה להתנגדויות. ככל שלא יוגשו התייחסויות יראו בבקשה לביטול התנאי כמאושרת.

לוי ה. ביץ

11.4.19

תאריך: 11.4.19

גב' שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז

גב' רונית חג'ג'
מזכירת הועדה המחוזית

3. תוכנית - תממ/ 3 / 21 / 42 : בית דגן

רקע:

בית דגן ממוקמת על מפגש דרכים 44 ו- 412 ובסמיכות לדרך מס' 1, לראשל"צ ולשדה התעופה בן גוריון. היישוב נמצא בטבעת התיכונה של מטרופולין תל אביב. בדרום-מזרח ליישוב שטחים חקלאיים פעילים השייכים למועצה אזורית שדות דן. תכנית המתאר הכוללת לבית דגן, בחנה את פוטנציאל הפיתוח של היישוב לאור מגבלות הבנייה הנובעות מתחום רעש מטוסים של נתב"ג שחלות על מרבית היישוב. השינוי נדרש לצורך תכנונו המיטבי של היישוב ולהמשך התפתחותו. תחום הפיתוח המוצע הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"א 35/1. בהתאם לסעיף 7.1.1(ה) בתמ"א/1/35 התכנית קובעת שטח "פתוח מיוחד" המאפשר פעילות של פנאי ונופש ושימור השטחים החקלאיים הפעילים.

שטח התכנית כ-1,620 דונם: כ- 950 דונם בייעוד פיתוח עירוני וכ- 670 דונם בייעוד חקלאי נוף כפרי פתוח עם הנחיות מיוחדות. הייעוד של פיתוח עירוני המוצע בתכנית כולל תיקון עבור שטחים שפותחו טרם אישור תמ"מ/21/3 (תכניות ול"ל) וכן שטח שיועד לפיתוח בתכנית מ/2050 לגביו התקבלה החלטת המועצה הארצית לפי סעיף גמישות 7.1.2.2 (ג) לתממ/21/3. בהתאם לכך מבקשת הוועדה לאשר שטח פתוח מצומצם מסך השטח המיועד לפיתוח עירוני בתכנית זו. בתאריך 17.2.19 פורסמה התכנית לפי סעיף 57 לוועדות המקומיות. לתכנית לא התקבלו התייחסויות של הוועדות המקומיות.

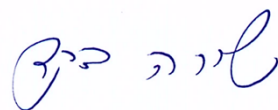
החלטה:

לאחר שבחנה את השינוי המוצע ולאחר ששמעה את עמדת הוועדה המרחבית מצפה אפק, את המועצה המקומית בית דגן ואת עמדת מועצה אזורית שדות דן, השתכנעה הועדה בצורך בקידום השינוי המוצע ומחליטה להמליץ בפני המועצה הארצית להפקיד את התכנית בשינויים הבאים:

1. יש לתקן את ניסוח סעיף 11.1.2 ב כדלקמן:
"הצפיפות בתכנית מקומית לא תפחת מ-12 יח"ד לדונם נטו. מוסד תכנון רשאי לאשר תכנית בצפיפות נמוכה יותר ובלבד שנימק את החלטתו ומצא כי מתקיימים נימוקים מיוחדים, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
א. עמידה בהוראות תמ"א/35 על שינוייה.
ב. קבלת אישור הוועדה המחוזית.
2. תיקונים טכניים:
א. למחוק את ההפניה בכותרת של סעיף 11.
ב. תיקון כתם הפיתוח כך שלא יעלה על דרך מס' 1 ועל מסילת ברזל.
ג. הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

לאור האמור לעיל, מחליטה הוועדה להגיש את התכנית למועצה הארצית ולהמליץ על הפקדתה.

תאריך: 11.4.19



גב' שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז



גב' רונית חג'ל
מזכירת הועדה המחוזית

4. תוכנית - תממ/ 3/ 21 / 44 : קריית עקרון

רקע:

קריית עקרון ממוקמת על מפגש דרכים 40 ו-411 ומוקפת מצפון וממזרח בשטחים חקלאיים פעילים השייכים למועצה אזורית גזר. שינוי התמ"מ להרחבת אזור הפיתוח העירוני בקריית עקרון נובע מהצורך להרחבת תחומי הישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון.

במסגרת התכנית הכוללת, שנדונה בוועדה המחוזית והוחלט להפקידה בתאריך 23/07/18 נקבע בין היתר כי לצד נתוני הפתיחה החיוביים של קריית עקרון הכוללים מיקום מרכזי, אזור תעסוקה ומסחר פעיל וצומח, קהילה ערכית ואזורי מגורים בעלי אופי בינוי כפרי, קיימים גם קשיים איתם הישוב מתמודד :

- הישוב סובל ממאזן הגירה שלילי ומתהליכי הזדקנות האוכלוסייה,
- היישוב נמצא באשכול חברתי-כלכלי נמוך באופן יחסי (אשכול 5),
- קיים מיצוי של רוב השטח לבניה בתחום שיפוט הישוב, כ-90% מתחום שטח השיפוט בנוי.
- כל תחום הישוב נתון להשפעות סביבתיות של בסיס חיל האוויר הסמוך, המטיל הגבלות על גובה בניה ושימושים מותרים בקרקע
- בישוב לא קיים בי"ס תיכון

כל אלה מביאים לכך שהרחבת מגורים משמעותית אפשרית רק מחוץ לתחום השיפוט הקיים. תכנית המתאר הכוללת מציעה תוספת נומינלית של כ- 5,400 יח"ד, מתוכם כ- 35% במסגרת ציפוף ועיבוי המרקם הקיים, שיקרה לאורך זמן. התוספת המוצעת בתכנית תואמת את מדיניות התכנית האסטרטגית לדיור הכוללת תוספת של יחידות דיור בתחום המרקם העירוני.

במקביל לקידום התכנית הכוללת ושינוי התמ"מ הוכרז השטח כמתחם מועדף לדיור ומקודמת לגביו תכנית מפורטת בוועדה לדיור מיוחד.

תמ"מ 44/21/3 מציעה להרחיב את שטח הפיתוח העירוני של קריית עקרון כדלקמן :

1. בכיוון צפון מזרח לשטחים בייעוד שטח חקלאי / נוף כפרי פתוח בתמ"מ 21/3
2. לכיוון מערב על שטחים שנקבעו בתמ"מ 21/3 לשטחים בייעוד "אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה" שבפועל אושרה בהם תכנית מפורטת לשכונת מגורים שנבנתה.

תחום הפיתוח המוצע הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"מ א" 35 / 1. בהתאם לסעיף 7.1.1 ה בתמ"מ א" 1/35 התכנית קובעת שטח "פתוח מיוחד" המאפשר פעילות של פנאי ונופש ושימור השטחים החקלאיים הפעילים.

שטח התכנית כ-1240 דונם: 560 דונם בייעוד פיתוח עירוני ו-560 דונם בייעוד חקלאי נוף כפרי פתוח עם הנחיות מיוחדות.

בתאריך 17.2.19 פורסמה התכנית לפי סעיף 57 לוועדות המקומיות גזר ושורקות.

הוועדה המקומית גזר, המועצה האזורית ברנר ומושב בית אלעזרי העבירו התייחסות בהתאם לסעיף 57

החלטה:

לאחר שהתייעצה בוועדות המקומיות בהתאם לסעיף 57 לחוק ובחנה את התכנית סבורה הועדה כי קיימת חשיבות רבה בקידום התמ"מ וזאת לצורך הרחבת תחומי הישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון שבחנה את פוטנציאל הפיתוח של הישוב.

תחום הפיתוח המוצע בתכנית המתאר הכוללת לקריית עקרון הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"מ א' 1/35. הרחבת תחום הפיתוח נדרשת לצורך חיזוק אוכלוסיית הישוב, המאופיינת בממד כלכלי-חברתי נמוך, כמו כן תסייע ההרחבה ביצירת ספי כניסה לשירותי ציבור נדרשים. בנוסף מאפשרת ההרחבה המשך פיתוח הישוב, למרות מגבלות התח"ר והגובה.

בהתייחס לטענות לנושאים התחבורתיים:

במסגרת החלטות הועדה המחוזית (23.7.18) והולנת"ע (8.10.18) ביחס לתכנית המתאר הכוללת נקבע כי תכנית מפורטת המציעה חיבור לכביש 411 תידרש בבדיקת היתכנות תחבורתית (בה"ת) כוללת של המרחב, שתיבחן את הפתרונות התחבורתיים הנדרשים לתכנית ומשמעותם על דרך מס' 411, לרבות התייחסות לצורך בביטול חיבורים קיימים. בדיקה זו נעשת כיום במסגרת תמ"ל 1074. התכנית המפורטת תקבע, במידת הצורך, שלביות ביצוע ביישום התחבורתי.

בהתייחס לטענות לנושא השטח הפתוח המיוחד :

- השטח הפתוח המיוחד נמצא בשולי המרקם העירוני והוא מהווה המשך לשטחים פתוחים חקלאיים מעובדים שממזרח. כמו כן מהווה השטח המשך לאזור המצוי במרקם שמור משולב בתמ"מ א' 1/35 ועונה על העקרונות שנקבעו בתמ"מ א' לשטחים אלו.
- הגדרת האזור כשטח פתוח שומרת עליו כשטח פתוח ערכי.
- השטח מצוי מצפון לשטח הבנוי המוצע בתכנית הכוללת. התכנית מציעה קישוריות לשטח הפתוח באמצעות שבילי הליכה ורכיבה על אופניים.
- קיימת נגישות לשטח הפתוח המיוחד בכלי רכב -מכביש 4233.

לעניין הבקשה להסדרת דרכים בתחום השטח הפתוח:

לפי הוראות סעיף 7.1.1 בתמ"א 35/1 שטח פתוח מיוחד הינו לטובת שימושי פנאי ונופש ויש להבטיח את תפקודו כשטח פתוח לאורך זמן. הכללת דרכים בשטח זה אינה נדרשת כאמור לעיל ואינה עונה על הגדרת השטח כשטח פתוח מיוחד. הנגישות לשטח זה מתאפשרת באמצעות דרכים חקלאיות, שבילים להולכי רגל ושבילי אופניים (ראה הוראות סעיף 12.1 בשינוי התמ"מ).

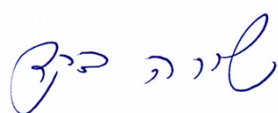
הוועדה מציינת כי נקבע שטח לפיתוח ופתוח מיוחד ביחס של 1:1 וכי לא נעשה שימוש בסעיף הגמישות הקבוע בהוראות ס' 7.1.1 ה (3) לתמ"א.

הוועדה מחליטה להמליץ בפני המועצה הארצית על הפקדת התכנית בשינויים הבאים:

- א. יש לתקן את ניסוח סעיף 11.1.2 ב כדלקמן:
"הצפיפות בתכנית מקומית לא תפחת מ-15 יח"ד לדונם נטו. מוסד התכנון רשאי לאשר תכנית בצפיפות נמוכה יותר ובלבד שנימק את החלטתו ומצא כי מתקיימים נימוקים מיוחדים, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
א. עמידה בהוראות תמ"א/35 על שינוייה
אישור הוועדה מחוזית
ב. תיקונים טכניים :
א. למחוק את ההפניה בכותרת של סעיף 11.
ב. דיוק הקו הכחול של שטח הפיתוח העירוני לפי התכנית המקודמת בותמ"ל.

ככל שלפני הדיון בתכנית במועצה הארצית יתברר כי חל שינוי במגבלות התח"ר, מבוקש לקיים דיון נוסף בתכנית.

תאריך: 11.4.19



גב' שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז



גב' רונית חג'ג'
מזכירת הועדה המחוזית

5. תוכנית - 415-0557090 : חניונים, תחנות דלק ואזורי מנוחה מחלף רמלה מערב

רקע:

התכנית מציעה תחנות דלק וחניונים הכוללים חניון, מסעדה, בית קפה, שירותים ציבוריים ואזור מנוחה, בשטחים הכלואים שבמחלף המתוכנן לכביש 431 עם כביש 200 לפי תכנית מח/ 255, מדרום מערב לרמלה ומצפון למושבים ישרש ונצר סירני שבמועצה אזורית גזר.

לחברת "נתיבי היובל" בכביש 431, זיכיון להפעלת תחנות הדלק שתקפו יפוג בשנת 2031. לאחר מכן יועברו התחנות לבעלות המדינה. בשנת 2014 התכנית סורבה בוועדה המחוזית בטענה כי אינה עומדת בהנחיות סעיף 17 לתמ"א 18 – לנושא תחנות תדלוק במחלפים. על החלטה זו הוגש ערר אל ועדת המשנה לעררים, ועדת המשנה קיבלה את פרשנות היזמת להוראות סעיף 17 לתמ"א 18 / 4 וקבעה כי הוראה זו מאפשרת הגשת תכנית מפורטת לחניון ובמסגרתה גם קביעת יעוד לתחנת תדלוק ללא צורך בתיקון תמ"מ / 3 / 6 א. ביום 7.3.18 נערכה ישיבת היגוי לתכנית. במהלך הישיבה הוצגה התכנית, עלו בעיות הנוגעות לזיהום קרקע, להשהיית מי נגר, לחיבור לתשתיות מים וביוב, ולהגדלת הקונפליקט במחלף. ביום 06.03.2019 התקיימה ישיבת היגוי נוספת בוועדה המחוזית.

רקע סטטוטורי:

התכנית נמצאת בשטח רמלה + מועצה אזורית גזר
התכנית נמצאת בתחום הדרך לפי תמ"מ / 3 / 6 ב.
התכנית ברובה נמצאת בתחום תכנית מח/ 255 למחלף.
במרכז הדרך הקיימת עוברת מסילת ברזל ראשונים-ענבה המאושרת בתכנית מח/ 273.
תמ"א / 18 / 4 – בהתאם לסעיף 9.2 יש לבחון תחנות קיימות ומתוכננות באזור.
תמ"א / 23 - בתחום התכנית עוברת מסילת ברזל.
תמ"א / 34 / ב / 4 – התכנית נמצאת באזור פגיעות מי תהום גבוהה - א'.
תמ"א / 35 / 1 – התכנית נמצאת בתפר שבין מרקם עירוני לבין מרקם שמור משולב.
תמ"א / 35 – התכנית נמצאת בתחום שימור משאבי מים ועל תוואי דרך.
קומפילציית תמ"מ / 3 / 21 – התכנית נמצאת על דרך, לאורך מסילת ברזל שאינה חופפת לה ובתפר שבין שטח מגורים לבין שטח חקלאי.

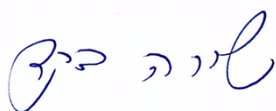
החלטה:

- לאחר ששמעה את מתכנן התכנית, ואת נציגי הוועדות המקומיות רמלה וגזר, סבורה הוועדה כי לאור נתונים העולים מהמסמך ההידרולוגי שהגישו עורכי התכנית לפיהם ברדיוס של 5 ק"מ קיימות 23 תחנות דלק, אין נחיצות בתחנות נוספות באזור זה. מעבר לכך, התכנית לא נותנת מענה הולם לשורה של בעיות מהותיות הנובעות מהקמתן של התחנות המוצעות:
1. חיבור לתשתיות – התכנית לא מציגה פתרונות לתשתיות ביוב ומים אשר יוכלו לשרת את תחנות הדלק ואת החניונים. מדובר בעניין מהותי שצריך היה להציגו בפני הדיון בוועדה.
 2. פגיעה בכביש 431 ובמחלף:

- א. התכנית מתוכננת ברצועת הדרך המאושרת בתמ"מ/3/6 ב. התכנית מצמצמת את רוחב רצועת הדרך ואישור התחנה עשוי למנוע הרחבה עתידית של כביש 431.
- ב. אופן חיבור התכנית למחלף אינו מיטבי, ועלול להוות סכנה בטיחותית למשתמשי הדרך.
- ג. ביצוע התכנית לפני ביצוע המחלף יפריע וייתכן שאף ימנע את ביצוע המחלף.
3. השטח שבו מתוכננת התכנית נועד לשמש לאזורי השהייה למי נגר ולמניעת סחף ואף אם ניתן להסיט את אזור השהייה הרי שבתחנת דלק יש פוטנציאל לזיהום מי תהום וראוי לבחון היטב את המרחק הנדרש בין השימושים.

לאור כל האמור מחליטה הועדה לדחות את התכנית, הועדה מציינת כי כל אחד מן הטעמים המנויים בהחלטה מהווה לכשעצמו סיבה מספקת לדחיית הבקשה, לא כל שכן כלל הסיבות יחדיו.

תאריך: 11.4.19



גב' שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז



גב' רונית חג'ג'
מזכירת הועדה המחוזית

6. תוכנית - 408-0242412 : נת/2035 - תכנית מתאר נתניה

רקע:

תכנית מתאר נתניה חלה על כל מרחב תכנון נתניה והוכנה כתכנית מתאר כוללנית בהתאם להגדרתה בסעיף 62 א (ג) לחוק. התכנית מתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח ופיתוח העיר עד ליעד אוכלוסייה של כ- 350,000 נפש (עפ"י ההחלטה מיום 26.9.17). התכנית גובלת במרחבי התכנון של לב השרון, עמק חפר, וחוף השרון. מטרת התכנית הן:

1. התווית מסגרת תכנונית כוללת לחיזוק ושיפור מעמדה של נתניה כמרכז כלכלי אזורי תוך ניצול יתרונות מיקומה במרחב המטרופוליני כעיר ראשה של המרחב.
2. העצמת מעמדה הכלכלי של העיר בתחום התעסוקה על ידי הגדלת מספר מקומות העבודה תוך ריכוז מאמץ למשיכת תעסוקה מתקדמת לעיר.
3. איחוד הרקמות העירוניות השונות וחיזוק ליחידה אורבנית אחת, פיתוח שלד עירוני רצוף המבוסס על פיתוח שלד נופי רציף בין חלקי העיר ואתרי טבע ושדרוג ופיתוח המרחב הציבורי וחיזוק זיקתם לים.
4. פיתוח כעיר ספורט ותיירות וכמרכז תרבות אזורי המשרת את תושבי העיר והסביבה.
5. שימור המורשת הבנויה תוך קביעת מדיניות המאפשרת שימור מתחמים, שימור אתרים ומבנים בעלי ערך היסטורי תרבותי מחד גיסא ואפשרות התחדשות ופיתוח מאידך גיסא.
6. פיתוח מושכל של מערך הדרכים והתחבורה באופן התומך בפיתוח האורבני תוך העדפת התחבורה הציבורית, הסדרת מערכת תחבורה משולבת המאפשרת נגישות טובה בין חלקי העיר תוך מתן עדיפות להולכי רגל ורוכבי אופניים.

- בתאריך 8.5.17 התקיים דיון בתכנית והועדה החליטה לשוב ולדון בתכנית בכפוף לעדכונה.
- בתאריך 26.9.17, נדונה התכנית בהועדה המחוזית שהחליטה להפקידה בתנאים הבאים:

מטרת הדיון:

התכנית מובאת לדיון לאור פניית מהנדס העיר נתניה לפיה:

1. נפלה טעות עובדתית במסד נתוני מס' יח"ד הדיור המאושרות המחייבת עדכון הועדה.
2. הועדה המחוזית החליטה להפקיד את תכנית האתמ"מ שהינה תכנית כוללנית, בנסיבות אלו נדרשת הועדה לתת דעתה על כפילות התכניות הכוללניות החלות על השטח המדובר ועדכון סעיפי ההחלטה מיום 26.9.17 המתייחסים לשטח האתמ"מ.
3. לעדכן את תכנית המתאר ולהתאימה למצב התכנוני הקיים והמקודם בעיר בנושאים הבאים:
 - עדכון נספח תכנית הבניה לענין מדרגות גובה לבינוי
 - תא שטח ציבורי (301, 302) של בית יד לבנים ובית גולדמינץ, סומן בטעות כתעסוקה, מבנים, מוסדות ציבור ותיירות, תא השטח הגובל מצפון לו בו קיים מתחם "לגון" ובית פלדמן (504) סומן כמתחם ציבורי. מבוקש לתקן את הטעות ולהחליף את הסימון בתשריט בין התאים ולאפשר במתחם "לגון" ובית פלדמן שימושי תיירות, מגורים ומסחר.
 - קיבולת יח"ד- מהנתונים שנבדקו ע"י עיריית נתניה, קיבולת יח"ד הפוטנציאלית עלתה בכ- 20,000 יח"ד, רובם ככולם כתוצאה מגידול מס' יח"ד קיים ומאושר ונובעים מעדכון הטבלאות עפ"י נתוני משרד הפנים מסוף 2018 (הטבלאות שהופיעו בדיון להפקדה התבססו על נתונים משנת 2010).

- חלוקה לתתי מתחמים - סעיף 1 בהחלטת הועדה מיום 26.9.17 קבע חלוקת המתחמים לתתי מתחמים. לאור זאת נדרשת התאמת התכנית מבחינה פרוגרמטית.
- כמו כן מוצעים ע"י צוות התכנון שינויים נוספים שנערכו בתשריט הכוללים עדכון שטחים המוגדרים להתחדשות עירונית והרחבת מתחמים לבניה נמוכה, תוספת מתחמים לבניה עד ל- 50 קומות, הגדרת מתחמים לבניה עד 30 קומות שבהתאם להחלטת הפקדה היו עד 20 קומות

החלטה:

לאור פרק הזמן שחלף מהחלטת הועדה בדבר הפקדת התכנית, ולאחר שהשתכנעה כי נפלה טעות עובדתית במסד נתוני מס' יח"ד הדיור המאושרות, ולנוכח החלטת הועדה להפקיד את תכנית האתמ"מ, שהינה תכנית כוללנית, כך שנוצרה כפילות בין שתי התכניות בשטח המדובר וכן בקשת מהנדס הוועדה המקומית לתיקון טעויות ועריכת שינויים בתכנית, **מחליטה הוועדה לעדכן את החלטת ההפקדה כמפורט להלן:**

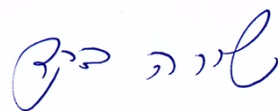
1. **קיבולת יח"ד -** הועדה מקבלת את הבקשה לעדכון מס' יח"ד הדיור בתכנית, שכאמור נובעת מעדכון הרקע התכנוני הקיים והמאושר. קיבולת יח"ד תעודכן בהתאם למתחמים כולל עדכון הפרוגרמה כפי שהוצגה ע"י צוות התכנון בדיון. כמו כן בהחלטת הועדה מיום 26.9.17 נקבע הצורך בחלוקה לתתי מתחמים שלכל אחד נקבע גם סל הזכויות ומס' יח"ד. יובהר כי הפרוגרמות לשטחי ציבור הנדרשות יקבעו עבור מתחם שלם ללא חלוקה לתתי מתחמים. תנאי להפקדת תכנית מפורטת בת מתחם יהיה עריכת מסמך מדיניות המתווה את פריסת שטחי הציבור הנדרשים במתחם השלם.
2. **שטח האתמ"מ -** לאור החלטת הועדה מיום 28.5.18 בדבר הפקדת תכנית מתאר כוללנית לשטח האתמ"מ, שטח תכנית אתמ"מ נתניה (408-0176057), שמהווה תכנית כוללנית בפני עצמה יסומן בתשריט התכנית הנוכחית ביעוד כולל של תעסוקה. הוראות התכנית יתייחסו לתכנית האתמ"מ כתכנית משלימה לעניין הפרוגרמה. בהתאם לכך: תכנית זו לא תכלול הוראות למתחמים אלו, יבוטל גם סל הזכויות ותוספת יח"ד במתחמים הכלולים בתכנית האתמ"מ 408-0176057. וסעיפים 2,4,6 בהחלטת הועדה מיום 26.9.17, המתייחסים לשטח תכנית האתמ"מ יבוטלו ויקבלו מענה בתכנית 408-0176057. כמו כן סעיף 5 יעודכן כך שאישור הולק"ו יידרש עבור הקלה בקווי בניין עבור דרך מס' 2 בלבד. בקשה להקלה עבור מסילת הרכבת תידון במסגרת תכנית האתמ"מ.
3. **נספח תבנית הבניה -** הועדה סבורה כי מדרגות גובה הבינוי שנקבעו בנספח תבניות הבניה מאפשרות מגוון עירוני רחב. יחד עם זאת, הסבריו המקצועיים של מהנדס הועדה המקומית הבהירו את הצורך בעדכון המבוסס גם על תכניות תקפות המאפשרות בינוי נמוך יחסית או תכניות המאפשרות בינוי גבוה יותר מ- 20 קומות. לפיכך תבנית הבניה המאפשרת גובה בינוי של עד 20 קומות תעודכן לגובה בינוי של עד 30 קומות, למעט בשטחים שממערב לרחוב בן גוריון אשר יותרו ללא שינוי מההחלטה הקודמת. לעניין תבנית הבניה של עד 40 קומות, קובעת הועדה כי שינוי מדרגת גובה הבינוי לעד 50 קומות תתאפשר רק במתחם 5- א שלאורך הפארק המרכזי. הועדה השתכנעה כי באזורים בהם קיימת בניה נמוכה וצמודת קרקע אין טעם בקביעת תבנית בניה המייצרת ציפיות, ועל כן מאשרת את גבולות תבניות הבניה של עד 4 קומות.
4. **תיקון טעויות נוספות במסמכי התכנית -** הועדה השתכנעה כי בתכנית המתאר שהוחלט להפקידה, נפלו מספר טעויות:
 - תא שטח יד לבנים ובית גולדמינץ סומן ביעוד תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור ותיירות בעוד שייעודו על פי התכנית התקפות הוא שב"צ ושצ"פ לפיכך בתאי השטח של בית יד לבנים ובית גולדמינץ (301, 302) יקבע יעוד מעורב שב"צ ושצ"פ.

הועדה מקבלת חלקית את הטענה כי נפלה טעות בתא שטח 504 שסומן ביעוד שב"צ ושצ"פ ומבוקש לשנות יעודו למגורים, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור. התיקון המבוקש אינו טעות סופר וככל שהעירייה מבקשת לשנותו יש לעשות זאת במסגרת התנגדות לתכנית, לפיכך תא שטח 504 הכולל את מלון "לגון" ובית פלדמן יפוצל לשני תאי שטח, חלקו הצפוני הכולל את מתחם "לגון" עד המגרש של "בית פלדמן" והשצ"פ ממזרח לו (לא כולל) יקבע ביעוד מגורים, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור (בהתאם לתכניות התקפות). "בית פלדמן" והשצ"פ שממזרח ומדרום לו נקבעו במסמכי התכנית כחלק מציר ירוק עירוני (מהים במערב ועד לחורשת הסרג'נטים במזרח) ואף זהו כמוקד תיירותי ועל כן יסומנו ביעוד שב"צ ושצ"פ ובהוראות התכנית תתווסף הערה כי לעת תכנית מפורטת ייבחן השימוש הציבורי במבנה וניתן יהיה לשלב מלונאות/ אטרקציה תיירותית בהתאם לנספח התיירות של תכנית זו.

- התחדשות עירונית - הועדה השתכנעה בצורך בעדכון השטחים המיועדים להתחדשות עירונית לאור תכניות המקודמות או מתוכננות בעיר ועל כן מאשרת את עדכון שטחים המוגדרים להתחדשות עירונית.
- 5. בהחלטת הועדה מיום 26.9.17, נקבע כי יש להטמיע הערות יועצת השימור של הועדה המחוזית מיום 9.11.15, לשכת התכנון הבהירה כי נפלה טעות וההפניה היא לסיכום דיון בנושא השימור. הועדה מקבלת את המלצת לשכת התכנון וקובעת כי נספח השימור והוראות השימור יתואמו עם יועצת השימור של לשכת התכנון.
- 6. סימון שמורת נחל פולג כשמורת טבע בהתאם לתמ"א 8.
- 7. תיאום גובה הבינוי עם משרד הביטחון. משרד הביטחון יעביר התייחסותו תוך 30 יום מהעברת המסמכים. ככל שלא תועבר התייחסות במועד זה ימשכו הליכי הפקדת התכנית גם ללא התייחסות כאמור.
- 8. הועדה מאריכה את תוקף ההחלטה להפקיד ב- 6 חודשים ומכיוון שממועד קליטת התכנית חלפו כ- 5 שנים פונה הועדה ליו"ר המועצה הארצית בבקשה להאריך את המועד לקבלת החלטה בתכנית עד ליום 1.5.20.

החלטה זו תהיה בטלה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, על פי ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

תאריך: 11.4.19



גב' שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז



גב' רונית חג'ג'
מזכירת הועדה המחוזית

7. תוכנית - 408-0542514 : נת/42/800-ב- מגורים, מסחר, תעסוקה, שב"צ ודיור להשכרה

רקע:

התכנית כוללת עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה ובנוסף חניה ציבורית בתשלום (בבעלות פרטית בתת הקרקע). התכנית כוללת 250 יח"ד מתוכן 150 יח"ד ל"השכרה" (מגודר בתכנית כ- "דירות קטנות להשכרה"). שטח התכנית: 4.6 דונם ומיקומה במרכז העיר נתניה בין הרחובות זנגביל, יהלום ורזיאל. בשטח קיים חניון על קרקעי (לא מבונה).

על שטח התכנית חלה תכנית נת/42/800 א שאושרה בשנת 2008 הכוללת 238 יח"ד לדיור מיוחד (מקבצי דיור). שטח התכנית גובל מדרום במתחם השוק ההיסטורי של העיר נתניה ונכלל בתכנית "לב העיר" (תכנית מתארית) המקודמת בימים אלו בלשכת התכנון ולקראת קליטה לאחר שהתקיימו ועדות היגוי.

עיקרי התכנית:

- התכנית מבטלת זיקת הנאה לשביל מאושר מצפון לתכנית המחבר בין רחוב היהלום ורחוב ברט אהרון (השביל אושר בתכנית נת/101/24 והפך לזיקת הנאה בתכנית נת/42/800 א). במקומו מציעה התכנית קומות מסד בת שלוש קומות הכוללת מסחר בקומת הקרקע, בקו בניין 0 לרחוב היהלום, קומה משולבת של שב"צ ותעסוקה וקומת תעסוקה מלאה. על גבי המסד מתוכננים שני מגדלי מגורים:
1. מבנה מגורים בן 15 קומות (לא כולל 3 קומות המסד המסחרי וקומת לובי גבוהה) הכולל 150 יח"ד קטנות (10 יח"ד בקומה) בשטח עיקרי של 40-70 מ"ר ("דיור להשכרה").
 2. מבנה מגורים בן 26 קומות (לא כולל 3 קומות המסד המסחרי וקומת לובי גבוהה) הכולל 100 יח"ד בשטח עיקרי של 112 מ"ר.
- סה"כ מתוכננות כאמור 250 יח"ד.

בנוסף מתוכנן מרתף חניה בן 8 קומות הכולל חניות מעל התקן המותר. כניסה למרתף החניה ממרכז המגרש, תוך ביטול רצף המסחר.

רקע סטטוטורי:

- תמ"מ 21/3 - התכנית ממוקמת בתחום אזור לפיתוח עירוני
- נת/2035-תכנית מתאר נתניה (בתנאים להפקדה)-ממזרח לתכנית, בדרך רזיאל, מתוכנן אזור למיתון תנועה הכולל חזית מסחרית. נספח בנייה לגובה- עד 10 קומות ואזור להתחדשות עירונית.
- תכנית נת/42/800 א- תכנית מאושרת-238 מקבצי דיור עד 10 קומות, מוסדות ציבור ומסחר

החלטה:

לאחר ששמעה את עמדת יזמי התכנית והעירייה, מחליטה הועדה כי מדובר במתחם הממוקם במרכז העיר בצמוד לשוק העירוני, מקום שיש לגבש לגביו תכנון מיטבי באופן שייתן מענה הולם לצרכי הציבור הנדרשים שחשיבותם מרכזית לאור מיקומו בלב העיר.

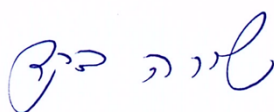
התכנית המוצעת אינה תואמת לתכנית "לב העיר" המקודמת בימים אלו על ידי עיריית נתניה, אשר נותנת כלים והנחיות לתכנון ועיצוב הבינוי והמרחב הציבורי, הן מבחינת זכויות ונפחי הבנייה והן מבחינת אופי הבינוי.

התכנית המוצעת חורגת באופן משמעותי מנפחי הבנייה המוצעים בתכנון המתגבש לתכנית "לב העיר", ומבטלת שביל שהיה קיים וחיבר את רחוב ראובן ברקת צפונה עד למתחם השוק. התכנית לא מקצה שטחי ציבור שחיוניותם בלב העיר מהותית. בנוסף, התכנית מבטלת יעוד קרקע לדיוור מוגן (התכנית התקפה קבעה שימוש למקבצי דיוור המיועדים לאוכלוסיות נזקקות להגנה כגון: קשישים, עולים חדשים וכדומה, אשר פוקע תוך 10 שנים והופך לדיוור מוגן). בהקשר זה מציינת הועדה את החשיבות שהיא רואה בשימושים למקבצי דיוור לעולים ובדיוור מוגן וכי יש לשלב שימושים אלה במקום מרכזי הנותן שירות ראוי לאוכלוסייה זו ומשלב אותה בלב מרקם העירוני. לפיכך, ובטרם ביטול יעוד קרקע לדיוור מוגן, יש לערוך פרוגרמה מסודרת המוכיחה כי קיים מענה מלא לצרכים אלה. כמו כן ראוי לקבל את התייחסות משרד הקליטה.

בשולי הדברים מציינת הועדה כי התכנית מציעה מספר חניות הגדול מתקן החניה הארצי אשר אינו תורם למאמצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית מקיימת בתחום מרכז העיר ובמרקם עירוני מתפקד.

לאור האמור מחליטה הועדה לדחות את התכנית, ככל שתוגש תכנית חדשה תיבחן זו לגופה.

תאריך: 11.4.19



גב' שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז



גב' רונית חג'גל
מזכירת הועדה המחוזית

8. תוכנית - תמא/15 / ב : שדה תעופה זמני -הרצליה

רקע:

שטח התכנית הינו 146.526 דונם בהתאם לשטח השדה הקיים.

מטרת התכנית הינה:

הסדרת השימוש בשדה התעופה הקיים הרצליה כשדה תעופה זמני, תוך קביעת הגבלות הבניה, שמירה נאותה על בטיחות הטיסה והתאמת השימוש בשדה ובמבנים הקיימים בו בהתאם להוראות כל דין.

עיקרי הוראות התכנית:

- א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לייעודי קרקע לנמל תעופה – למסלולי טיסה, לנמל תעופה - לאזורי שירות ולדרך מוצעת והשימושים המותרים בהם.
- ב. קביעת שטחי בניה והוראות בניה.
- ג. קביעת הגבלות בניה בכל הקשור לבניה לגובה, למזעור סכנת ציפורים לתעופה ולשימוש בקרקע באזורים חשופים לרעש.
- ד. קביעת הוראות לפקיעת שדה התעופה ולביטול הגבלות הבניה הקיימות בגינו.

המועצה הארצית בישיבתה בתאריך 13.10.15 קבעה כי תמ"א 15/ב תקבע את שטח השדה הקיים כשדה זמני, תלווה בתסקיר השפעה על הסביבה, תתייחס למבנים ולמתקנים הקיימים בשדה, וכן תבחן את מגבלות הבניה ותצמצם אותן ככל הניתן. המועצה הארצית בישיבתה בתאריך 4.4.17 החליטה לאשר את הנחיות תסקיר הסביבה בכפוף לכך שבסעיף 4.2 להנחיות תתווסף התייחסות לחומרי הדברה.

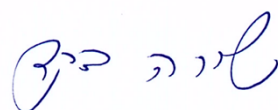
בתאריך 27.1.19 המועצה הארצית לתכנון ולבניה העבירה את התכנית להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבניה ולהשגות הציבור לתקופה של 60 יום עד לתאריך 31.3.19. התוכנית הועברה בהתאם לס' 52 (ב) לוועדות המקומיות שבתחומה להתייחסות.

עיריית רעננה ומועצה אזורית חוף השרון ולא העבירו הערות לתכנית.

החלטה:

לוועדה המחוזית אין הערות לתכנית.

תאריך: 11.4.19



גב' שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז



גב' רונית חג'ג'
מזכירת הועדה המחוזית

11. תוכנית - 417-0528968 : שמורת טבע אוג קוצני שד/222 – פנימי (מחוץ לסדר היום)

רקע:

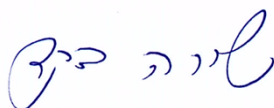
מטרת התכנית קביעת שמורת טבע, בשטח של כ-260 דונם, בשיפוליו המערביים של השומרון בסמיכות ליישובים נירית ומתן ומצפון ליער חורשים. מדובר באזור בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה שמהווה חלק מהסדרון האקולוגי הארצי ומרצף שטחים פתוחים באזור. השמורה מאופיינת בריכוז שיחי אוג קוצני הגדלים בה היא משמרת נופי עבר. השמורה סומנה בתמ"מ 21 / 3 מערבית ובצמוד לשטח השמורה הקיים בפועל, על כן, התכנית מציעה שינוי יעוד משמורת טבע לחקלאי בדרום מזרח התכנית, ובמרכזה שינוי יעוד מחקלאי לשמורת טבע. כמו כן, כוללת התכנית יעוד חקלאי במערב התכנית.

התכנית נדונה בתאריך 25.3.19 והוחלט על הפקדת בתנאים ובין היתר נכתב בהחלטה כי "השטח החקלאי ישמש לחקלאות בהתאם לתוספת הראשונה לחוק התו"ב ללא מבנים חקלאיים כלל. יותרו כיסוי רשת, גידור ומנהרות עבירות עד גובה 3 מטר". נציגת משרד החקלאות הסבה את שתשומת הלב לכך שעל פי תקנות הפטור גובה כיסוי רשת ומנהרת הוא עד 4.5 מ' ועל כן יש סתירה בגוף ההחלטה.

החלטה:

ההחלטה תתוקן וייכתב בה "גידור ומנהרות עבירות בהתאם לתקנות הפטור מהיתר".

תאריך: 11.4.19



גב' שירה ברנד
יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז



גב' רונית חגיג'
מזכירת הועדה המחוזית